

통 보

1. 제 목 : 국·공유개발재산 위탁보수 수령에 따른 계산서 등
미발급
2. 소관부점 : 공공재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처는 「업무분장세칙」 제27조에 따라 국·공유개발자산을 임대·시설관리하면서 개발 또는 관리에 따른 위탁보수를 국가 또는 지방자치단체 등 위탁자에게 청구하여 수령하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

공사가 국·공유지를 개발하여 건물을 준공한 후, 건물 소유권을 국가에 귀속시키고 받는 위탁보수에 대해서는 「부가가치세법」 제26조의 규정에 따른 금융·보험용역으로 보아 부가가치세를 면세하고 세금 계산서를 발행하지 않고 있다.

한편, 「법인세법」 제121조에 따르면 법인이 재화나 용역을 공급하면 계산서나 영수증을 작성하여 공급받는 자에게 발급하도록 되어 있다.

그리고 「소득세법 시행령」 제211조¹⁾ 제1항에 따르면 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 계산서 2매를 작성하여 그 중 1매를 공급 받는 자에게 발급하도록 되어 있고, 제2항에 따르면 「소득세법 시행규칙」 제96조의2의 금융·보험업에 해당하는 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 제1항의 규정에 불구하고 영수증을 발급할 수 있다고 되어 있다²⁾.

따라서, 공공재산관리처는 국·공유개발 관련 위탁보수를 수령할 때에는 계산서를 발급하거나 국·공유개발 위탁 및 관리 업무가 「소득세법 시행규칙」 제96조의2의 금융·보험업에 해당하는지 검토하여 영수증을 발급하는 등 거래 증빙을 갖추으로써 거래를 투명하게 할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2018. 1월부터 2019. 7월까지 국·공유 위탁개발 관련 개발보수 및 준공 후 관리보수에 대한 계산서 등 발급 내역을 점검한 결과, 공공재산관리처에서는 2018. 4. 9. ○○○○○에 대한 관리보수 △△백만 원을 수령하였으나 이에 대한 계산서나 영수증을 발급하지 않는 등 [표 6]과 같이 공공재산관리처 등 2개 부점에서는 개발보수 8건(△△△△백만 원), 관리보수 184건(△△△△백만 원) 등 총 192건, △△△△△백만 원을 위탁자로부터 수령하고도 계산서 또는 영수증을 발급하지 않은 사실이 있다.

1) 「법인세법 시행령」 제164조에 따르면 「소득세법 시행령」 제211조 내지 제212조의 2의 규정은 「법인세법」 제121조의 규정에 의한 계산서 등의 작성·교부에 관하여 이를 준용하도록 되어 있음

2) 감사자문위원 ○○○○ 교수가 자문(2019. 10. 22.)한 바에 따르면 “부가가치세법에서 공사는 부가가치세 면세대상인 은행업에 포함하는 것으로 본다는 규정을 두고 있으나, 그 규정은 소득세법에는 적용되지 않으며, 소득세법 제19조 제3항은 사업의 범위에 관하여 소득세법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따르고, 소득세법상 영수증 발급대상 사업으로 규정되어 있는 금융 및 보험업의 범위도 한국표준산업분류에 따라 판단하여야 할 것으로 보인다. 따라서, 한국표준산업분류 상 토지를 위탁개발하거나 관리하는 사업은 금융업에는 해당되지 않고, 부동산업(코드번호 68)에 해당하는 것으로 보이므로 계산서를 발급해야 한다”고 함

[표 6] 국유위탁개발 위탁보수 관련 계산서 등 미발급 내역

(단위: 건, 백만 원)

구 분	부 점 명	미발급건수	공급가액
합 계		192	“기재생략”
개발보수	공공재산관리처	8	
관리보수	소 계	184	
	공공재산관리처	181	
	국유남부개발처	3	

[소관부점 의견] 공공재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 관련 법규에 따라 업무처리하는 방안을 검토하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

공공재산관리처장은 국·공유개발과 관련하여 개발보수 및 준공 후 임대, 분양, 관리하는 대가인 관리보수를 수령하는 것에 대하여 국·공유 개발 및 관리 업무가 「소득세법 시행규칙」 제96조의2 제1항에 따른 금융·보험업에 해당하는지 여부를 검토하여 계산서 또는 영수증을 발급하는 등으로 거래 투명성을 확보하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)